AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DE TRÂNSITO DO TERMO JUDICIÁRIO DA ILHA DE SÃO LUÍS DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA

MANOEL ANTÔNIO NICOLAU BARROS, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 0312163020066 e inscrito no CPF sob o nº 09479287315, residente e domiciliado à Av. dos Holandeses, nº 1103, Condomínio Toscana, Ed. Solaia, Ap. 201, São Luís/MA, CEP 65077-635, telefone (98) 98801-7333, e-mail nicolau.barros@hotmail.com, proprietário do veículo Jeep Compass Longitude T270, ano/modelo 2025, placa SNI5G67, postulando em causa própria, no exercício do jus postulandi, vem, respeitosamente, perante este Juízo, propor a presente

RECLAMAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

em face de **WILTON RIBEIRO LIMA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 60293456305, residente e domiciliado à Rua Boa Esperança, V. Janaína, nº 40, Quadra 36, São Luís/MA, CEP 65000-000, telefone (98) 98852-3955, condutor do veículo Honda HVR, de cor cinza, placa ROT9J01, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I. DOS FATOS

No dia 5 de setembro de 2026, por volta das 13h50, a Sra. Jeanine Bordalo Barros, devidamente habilitada, conduzia o veículo Jeep Compass Longitude T270, ano/modelo 2025, placa SNI5G67, de propriedade do Reclamante, Sr. Manoel Antônio Nicolau Barros.

O Reclamante encontrava-se no interior do veículo no momento do acidente, na condição de passageiro.

O acidente envolveu quatro veículos, incluindo o veículo conduzido pelo Reclamado e o veículo de propriedade do Reclamante, tendo ocorrido uma sequência sucessiva de colisões decorrente de engavetamento.

A dinâmica do acidente ocorreu da seguinte maneira: o Reclamado, Wilton Ribeiro Lima, trafegava pela MA-225, na região do Sobradinho, conduzindo o veículo Honda HVR, de cor cinza, placa ROT9J01, quando colidiu contra a traseira do veículo Fiat Cronos, de cor prata, placa SIP9A12, que trafegava regularmente à sua frente.

Em razão do impacto provocado pelo veículo Honda HVR, conduzido pelo Reclamado, o veículo Fiat Cronos, placa SIP9A12, conduzido pelo Sr. Jhonatha Jardim de Sousa Costa, foi projetado contra a traseira do veículo Jeep Compass, placa SNI5G67, de propriedade do Reclamante e conduzido pela Sra. Jeanine Bordalo Barros.

Na sequência, em decorrência da força do impacto recebido na traseira, o veículo Jeep Compass foi arremessado contra o quarto veículo envolvido, um Ford Ka, de cor prata, placa PLT8E46, conduzido pelo Sr. Julielson Viana Fernandes, que se encontrava imediatamente à sua frente, ocasionando avarias também na parte dianteira do veículo do Reclamante.

Verifica-se, portanto, que o veículo do Reclamante sofreu impacto inicial na traseira, causado pelo veículo Fiat Cronos, projetado pela colisão original, e, em decorrência da força desse impacto, foi arremessado contra o veículo Ford Ka posicionado à sua frente. Tratou-se de um único e ininterrupto efeito em cadeia, originado na conduta do Reclamado.

Os veículos e condutores envolvidos são assim identificados:

VEÍCULO 1 — RECLAMADO: condutor Wilton Ribeiro Lima; veículo Honda HVR, cinza; placa ROT9J01; telefone (98) 98852-3955.

VEÍCULO 2 — VEÍCULO INTERPOSTO: condutor Jhonatha Jardim de Sousa Costa; veículo Fiat Cronos, prata; placa SIP9A12; telefone (98) 98411-1054.

VEÍCULO 3 — VEÍCULO DO RECLAMANTE: proprietário Manoel Antônio Nicolau Barros; condutora Jeanine Bordalo Barros; veículo Jeep Compass Longitude T270, ano/modelo 2025; placa SNI5G67.

VEÍCULO 4 — VEÍCULO À FRENTE: condutor Julielson Viana Fernandes; veículo Ford Ka, prata; placa PLT8E46; telefone (98) 98521-2092.

A identificação dos demais veículos e condutores é apresentada para demonstrar a exata dinâmica dos fatos, sem atribuição de culpa aos condutores dos veículos atingidos por projeção mecânica.

Após o sinistro, o Reclamante buscou solucionar a controvérsia amigavelmente com o Reclamado, para que este assumisse os prejuízos causados. Contudo, o Reclamado recusou-se a arcar com os danos, inviabilizando a composição extrajudicial.

II. DO DANO MATERIAL EFETIVAMENTE SUPORTADO PELO RECLAMANTE

O veículo atingido é de propriedade do Reclamante, que também contratou a respectiva apólice de seguro automotivo.

Por se tratar de veículo novo, ano/modelo 2025, o Reclamante acionou a apólice e realizou os reparos perante a concessionária autorizada Jeep Turim Maranhão, buscando preservar a originalidade e a garantia de fábrica do automóvel.

Para a realização dos reparos, foi fixada pela seguradora franquia no valor de **R$ 9.431,55 (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Diferentemente do que constava na redação inicial, o Reclamante **já efetuou o pagamento integral da franquia**, conforme comprovante anexado à presente petição. Assim, o valor indicado corresponde a prejuízo patrimonial certo, atual e diretamente suportado pelo proprietário do veículo.

O pedido limita-se exclusivamente ao ressarcimento da franquia efetivamente paga pelo Reclamante. Não se pretende cobrar valores pagos pela seguradora para custear os reparos, afastando-se qualquer possibilidade de duplicidade de cobrança.

O entendimento encontrado em julgamento de recurso inominado envolvendo acidente de trânsito reconheceu que, demonstrada a culpa exclusiva do réu, é devido o ressarcimento da franquia suportada pelo proprietário, desde que comprovado o efetivo pagamento. No presente caso, essa comprovação já acompanha a petição inicial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto em ação de indenização por restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual os pedidos foram julgados improcedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor busca a reforma da sentença para obter o ressarcimento dos valores pagos a título de franquia do seguro em razão de colisão veicular, alegando responsabilidade do réu pelo sinistro, revelia, comprovação dos danos e ausência de impugnação específica aos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a consideração de documentos juntados extemporaneamente em sede de embargos de declaração e no recurso inominado; e (ii) estabelecer se, reconhecida a culpa exclusiva do réu no acidente de trânsito, é devido o ressarcimento do valor da franquia do seguro suportada pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova documental fora do prazo legal somente é admissível quando se tratar de documento novo, inacessível ou desconhecido à época da propositura da ação, desde que justificado o motivo da não apresentação tempestiva, o que não se verifica no caso. 4. A juntada de documentos indispensáveis à comprovação de fatos já conhecidos antes do ajuizamento da ação sofre os efeitos da preclusão consumativa, vedando sua análise em sede recursal, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 5. O reconhecimento da culpa exclusiva do réu no sinistro impõe o dever de indenizar os prejuízos materiais causados ao autor. 6. A apólice de seguro comprova o valor da franquia reduzida suportada pelo autor, sendo legítima a condenação do réu ao ressarcimento dessa quantia, condicionada à comprovação do efetivo pagamento na fase de cumprimento de sentença. 7. A correção monetária incide pela média dos índices IPCA/IBGE desde o desembolso até a citação, e, após, exclusivamente pela taxa Selic. 8. A ausência de impugnação específica quanto aos pedidos de indenização por depreciação do veículo e por danos morais impede a análise desses capítulos, em respeito ao princípio devolutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A juntada extemporânea de documentos que não se qualificam como prova nova atrai a preclusão consumativa e impede sua análise em sede recursal. 2. Reconhecida a culpa exclusiva do réu em acidente de trânsito, é devido o ressarcimento do valor da franquia de seguro suportada pelo autor, mediante comprovação do efetivo pagamento. 3. A ausência de impugnação específica em recurso inominado limita a devolutividade da matéria ao órgão julgador. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, 435, parágrafo único, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 30 e 55, caput; Lei Estadual nº 18.413/14, arts. 2º, II, e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 11.05.2018.(TJ-PR 00045342920258160021 Toledo, Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 10/02/2026, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2026)

A documentação anexada demonstra, conjuntamente, a existência do sinistro, a extensão dos danos, o acionamento do seguro, o valor da franquia e o efetivo desembolso realizado pelo Reclamante. Por isso, o dano material não é hipotético nem futuro, mas prejuízo já concretizado.

III. DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECLAMADO

O art. 186 do Código Civil considera ilícita a conduta daquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outra pessoa:

> Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo Código estabelece o dever de reparação daquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem:

> Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No âmbito do trânsito, o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever permanente de domínio do veículo, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança:

> Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

No caso concreto, o Reclamado não conseguiu manter o controle e a distância necessária em relação ao veículo que trafegava à sua frente, colidindo contra a traseira do Fiat Cronos e desencadeando a sequência de colisões.

A jurisprudência localizada reconhece, em hipóteses de engavetamento, que a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor que deu causa à primeira colisão quando os veículos subsequentes foram apenas projetados pela força do impacto inicial. Em situação compatível com a narrada nesta petição, foi reconhecida a responsabilidade do primeiro causador pelos danos materiais subsequentes.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE OCASIONOU A PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. DANO COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. Nos casos de engavetamento, aplicando-se a teoria do corpo neutro, a responsabilidade sobre o avento do acidente recai exclusivamente sobre o veículo que deu ensejo a primeira colisão, já que os demais veículos, que se encontravam parados, somente foram projetados para frente,

ocasionado sucessivas batidas, em razão da ação do primeiro que colidiu. Comprovado o dano material alegado, impõe-se seu ressarcimento.(TJ-MG - Apelação Cível: 50042896920208130027, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)
A mesma lógica é aplicável ao caso presente: o Fiat Cronos e o Jeep Compass não atuaram como causadores autônomos do acidente, mas foram atingidos e projetados em sequência. O nexo causal entre a conduta do Reclamado e os danos suportados pelo Reclamante permanece íntegro, pois a colisão inicial desencadeou todos os impactos posteriores.

Estão presentes, portanto, a conduta culposa, o dano material efetivo e o nexo causal, impondo-se a condenação do Reclamado ao ressarcimento da franquia paga pelo Reclamante.

IV. DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO

Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (**SÚMULA 54**, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)
A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do efetivo prejuízo, que, no caso, corresponde à data do pagamento da franquia pelo Reclamante, conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (**SÚMULA 43**, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)
V. DAS PROVAS E TESTEMUNHAS

A dinâmica fática e o nexo causal são demonstrados pelos documentos anexados, especialmente o boletim de ocorrência, os registros fotográficos, a documentação securitária, o orçamento, o comprovante de pagamento da franquia e as conversas mantidas com o Reclamado.

O Reclamante requer também a oitiva das seguintes pessoas:

TESTEMUNHA 1: Anderson Guilherme Silva Rebelo, telefone (98) 99186-2830.

TESTEMUNHA 2: Deborah da Rocha Pacheco Corrêa, telefone (98) 98772-6496.

INFORMANTE/CONDUTORA DO VEÍCULO: Jeanine Bordalo Barros, CPF nº 867.550.993-68, CNH nº 01761077905, telefone (98) 99120-5353, residente na Av. dos Holandeses, nº 1103, Condomínio Toscana, Ed. Solaia, Ap. 201, CEP 65077-635, São Luís/MA.

VI. DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS

Instruem a presente petição inicial os seguintes documentos:

Anexo 01: documento de identificação com foto do Reclamante;

Anexo 02: Cadastro de Pessoa Física — CPF do Reclamante;

Anexo 03: comprovante de residência atualizado;

Anexo 04: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo — CRLV do Jeep Compass;

Anexo 05: Carteira Nacional de Habilitação da condutora Jeanine Bordalo Barros;

Anexo 06: boletim de ocorrência ou registro de acidente de trânsito;

Anexo 07: registros fotográficos dos veículos envolvidos e dos danos;

Anexo 08: registros fotográficos do local do acidente;

Anexo 09: apólice e documento de regulação do sinistro, com indicação do valor da franquia;

Anexo 10: comprovante de pagamento da franquia no valor de R$ 9.431,55;

Anexo 11: orçamento detalhado emitido pela concessionária autorizada;

Anexo 12: identificação dos demais condutores e veículos envolvidos;

Anexo 13: dados das testemunhas;

Anexo 14: croqui ilustrativo da dinâmica do acidente;

Anexo 15: conversas mantidas com o Reclamado acerca do acidente e da tentativa de solução extrajudicial;

Anexo 16: nota fiscal dos serviços de reparo, caso já esteja disponível.

VII. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a este Juízo:

a) o recebimento e o regular processamento da presente reclamação;

b) a designação de audiência de conciliação e a citação do Reclamado, no endereço indicado no preâmbulo, para comparecer à sessão designada, sob as consequências processuais cabíveis;

c) a total procedência da ação, para condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o montante de **R$ 9.431,55 (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**, a título de ressarcimento do dano material correspondente à franquia de seguro efetivamente paga;

d) a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso e de correção monetária desde a data do efetivo pagamento da franquia;

e) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a prova documental já acostada e a oitiva das testemunhas e da informante arroladas.

VIII. DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de **R$ 9.431,55 (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Luís/MA, 16 de setembro de 2026.

MANOEL ANTÔNIO NICOLAU BARROS

CPF nº 09479287315

Reclamante — em causa própria